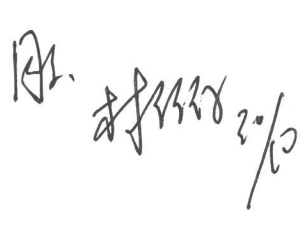
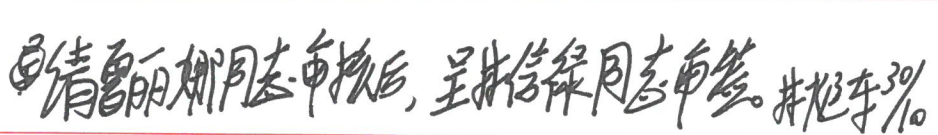
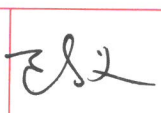
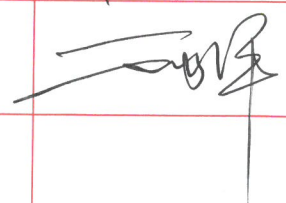
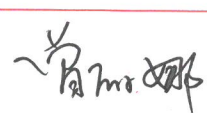


# 公文拟稿封面

|       |                                                                                       |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|
| 发文字号  |                                                                                       |   | 定密期限                            |                                                                                      |      | 缓急         |  |
| 签发    |      |   | 局<br>分<br>管<br>领<br>导<br>审<br>核 |                                                                                      |      |            |  |
| 文件标题  | 关于公开选聘政府法律顾问的公告                                                                       |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 内容概述  |     |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 办公室审核 |   |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 是否公开  | 公开属性(主动公开,依申请公开,不予公开)及不予公开理由                                                          |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 主送单位  |                                                                                       |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 抄送单位  |                                                                                       |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 承办单位  |    |   | 拟稿人                             |  | 拟稿日期 | 2023.10.30 |  |
| 科室核稿  |    |   | 2023.10.30                      |                                                                                      | 法制审核 |            |  |
| 部门会稿  |  |   |                                 |                                                                                      |      |            |  |
| 打印份数  | 共                                                                                     | 份 | 印发日期                            | 年 月 日                                                                                |      |            |  |



# 平潭综合实验区经济发展局

---

## 平潭综合实验区经济发展局关于 公开选聘政府法律顾问的公告

根据《中共福建省委、福建省人民政府关于印发〈全面推行政府法律顾问制度的指导意见〉的通知》（闽委发〔2016〕10号）以及《平潭综合实验区党工委、平潭综合实验区管委会关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师的实施意见》（岚综委〔2016〕85号）要求，为进一步推进法治单位建设，健全党政机关法律顾问制度，我局决定面向社会开展新一轮公开选聘政府法律顾问工作。现将有关事项公告如下：

### 一、资格条件

（一）律师事务所成立5年以上，拥有10名以上执业律师。

（二）能够组建相对固定且不少于3人，且在民商法及行政法领域有丰富经验的律师团队。律师团队成员均应符合以下条件：具有5年以上执业经验，代理民商案件10件以上，行政复议或行政诉讼案件5件以上，担任3家以上党政机关的法律顾问（应当提供法律顾问服务委托协议以供核实）。

（三）选聘时综合考虑以下因素确定法律顾问：

1. 律所、律师团队成员所获荣誉；

2. 律师团队成员的执业年限；
3. 律师团队成员过往经办的民商法或行政法领域的典型案例；
4. 律师团队成员服务行政机关的经验（应提供法律顾问服务委托协议以供核实）；
5. 具有立法经验，在民商法、行政法领域具有较高研究能力的优先考虑。

（四）律师事务所及团队成员无刑事犯罪记录，未受过司法行政部门行政处罚或律师协会的行业处分。

## 二、工作职责

（一）为聘方在办理日常公务中涉及的法律问题提供法律咨询、法律建议及其他帮助，并根据聘方工作需要，出具法律意见书、法律建议书、律师函及相关声明等法律文件；

（二）对聘方重大行政决策、决定、规范性文件草案、系统企业改制（关闭、破产、清算）及职工安置方案、信访等事项进行合规性评估论证，出具法律意见书；

（三）根据聘方工作需要，参与重要项目、合同、合作协议等论证、起草和审查工作；接受委托，参与谈判，审查或准备谈判所需的各类法律文书；

（四）对聘方重要资产处置、涉及社会稳定的重要事项、重大突发事件处置进行法律论证；

（五）接受聘方委托，代理诉讼、仲裁、行政复议等案件；

（六）协助聘方对干部职工进行法治宣传教育，每年举办法制讲座授课不少于 2 次；

（七）每月上门服务不少于 2 次；

（八）办理聘方交办或委托的其他法律事务；

（九）做好每年度服务工作书面总结，整理、归集每年度所有服务事项的纸质及电子材料并送聘方归档备查。

### **三、服务方式**

（一）现场服务。根据聘方的要求，通过参加讨论会、协调会、听证会、论证会或参与谈判、受托代理诉讼、复议或仲裁案件等形式，履行法律顾问工作职责。

（二）远程服务。根据聘方的要求，对聘方委托办理的涉法事务，通过电子邮件、传真或电话等方式，在限定期限内出具法律意见。

（三）出具法律意见书。根据聘方的要求在约定时间内出具书面意见书。

### **四、服务费用及管理要求**

（一）由区经济发展局与拟聘的律师事务所签订法律顾问合同，合同期限为 2 年。

（二）法律顾问服务费为每年 10 万元人民币。上述服务费用为含税费用，且包含法律顾问履行工作职责所产生的办公、邮寄、差旅、材料印制等费用。

（三）涉及聘方行政复议、诉讼案件需要法律顾问代理的，依法另行办理委托手续并计费。收费标准：一审、二审或再审案件每件最高限价 8000 元人民币，其中原已代理一审，继续代理二审或再审的，每件最高限价 5000 元人民币；案件涉及财产标的超过 10 万元人民币的，可在有收费依据

的比例内另行协商收费。法律顾问在福州及平潭地区外办理案件发生的差旅费，参照机关工作人员差旅费标准执行。

（四）在合同期限内，聘方对不胜任工作或出现重大工作失误的法律顾问，可以根据法律顾问服务合同的约定解除合同。同时，法律顾问还需遵守以下内容：遵守保密制度，不得泄露国家秘密、工作秘密、商业秘密和不应公开的信息；不得利用工作便利，为本人或者他人谋取不正当利益；不得以聘方法律顾问名义私自招揽、开展相关业务，或者从事与法律顾问职责无关的活动；不得在诉讼、非诉讼或仲裁活动中接受其他当事人委托，办理与聘方有利害冲突的法律事务；不得从事其它损害聘方利益或形象的活动。

## 五、选聘程序

1. 报名。如有意者，请在平潭综合实验区党工委管委会门户网站（网址：[www.pingtan.gov.cn](http://www.pingtan.gov.cn)）“公示公告”栏或区经济发展局微信公众号下载《平潭综合实验区经济发展局法律顾问报名表》（见附件），报名表经律师事务所签章确认后，附具证明文件复印件等相关材料（须载有律师事务所的核对章），在报名截止之日 2023 年 11 月 10 日下午 5:30 分前现场递送或挂号邮寄至平潭综合实验区经济发展局税收优惠审核处（政策法规处），其中挂号邮件寄达时间以邮戳时间为准，地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心管委会大楼 9 层 938 室。报名联系人：陈义；联系电话：17759156777。

本次符合条件的报名者未滿三家（包括三家）以上的，

聘方将重新组织选聘工作。

2. 评选。聘方按照公开、公平、择优的原则，综合考虑参选律师事务所及律师团队的资格条件、专业领域的影响力等因素，由聘方组成评选工作小组，进行综合打分，最终取得分数较高者，作为建议选聘对象并报请批准。

3. 公示。将拟聘名单在平潭综合实验区党工委管委会门户网站“公示公告”栏向社会进行为期 5 个工作日的公示。

4. 聘任。公示期满无异议的，聘方与确定聘任的律师事务所签订法律顾问服务合同。

附件：《平潭综合实验区经济发展局法律顾问报名表》

平潭综合实验区经济发展局

2023年10月30日



附件

平潭综合实验区经济发展局法律顾问报名表

|                        |                                                                                      |      |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 律师事务所<br>名称            |                                                                                      | 成立时间 |  |
| 律所律师的<br>数量            |                                                                                      | 住所地  |  |
| 联系<br>方式               | 电 话                                                                                  |      |  |
|                        | 通讯地址                                                                                 |      |  |
|                        | 电子邮箱                                                                                 |      |  |
| 律师事务所<br>获得荣誉<br>情况    |                                                                                      |      |  |
| 成立专门的固定且不少于 3 人的优秀律师团队 |                                                                                      |      |  |
| 律师 1                   | (需填写律师团队律师的基本情况,包括姓名,性别,毕业院校,学历,学位,专业,擅长领域,工作简历,实务经验、获奖情况、有无为商务部门或工信部门提供过法律顾问服务经验等。) |      |  |
| 律师 2                   |                                                                                      |      |  |

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代理民商、行政<br>复议行政<br>诉讼案件情<br>况            | (如有典型案例, 请说明)                                                                                                                            |
| 为行政机关<br>提供法律顾<br>问服务的情<br>况             |                                                                                                                                          |
| 从事立法, 民<br>商法、行政法<br>研究及其他<br>法律服务情<br>况 |                                                                                                                                          |
| 律师事务所<br>确认盖章                            | <p>(在此栏还需承诺律师事务所及团队成员无刑事犯罪记录, 未受过司法部门行政处罚或律师协会的行业处分。)</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

注: 内容较多, 表格填写不下的, 可以另附纸说明。

